

0027984-37.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027984-37.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027984-37.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2194029/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 26193281

- 93º D.P. JAGUARÉ, 2194029 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick Silva Lima e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S.

ERICK SILVA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com ADAURIAN EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, FABRÍCIO DE CASTRO SILVA e LUCAS LIMA DE JESUS, o primeiro como incurso nos arts. 158, §1º e §3º e art.288, parágrafo único, na forma do art. 69 todos do Código Penal, e os últimos como incurso nos arts. 158, §1º e §3º, c/c art. 29, "caput" e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69 todos do Código Penal, porque em meados de 2022, antes do dia 15 de julho, em diversos locais, nesta cidade e comarca da Capital, os acusados e outros indivíduos não identificados, associaram-se, com armas de fogo, para o fim específico de cometer

crimes de extorsão.

E ainda, porque no dia 15 de julho de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Manuel Petisco, altura do nº 270, Rio Pequeno, nesta Capital, o acusado ERICK, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, constrangeram a vítima Luan Carlos de Lima, restringindo a sua liberdade, com o intuito de obter, para si e para outrem, indevida vantagem econômica, fazendo-o realizar transferências bancárias, bem como fazendo-o ligar para um parente para que este também fizesse transferência bancária em favor dos agentes, causando-lhe um prejuízo de R\$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais); tendo os FABRÍCIO, ADAURIAN e LUCAS concorrido, de qualquer modo, para o crime acima descrito.

Segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2022, a vítima acessou o aplicativo de relacionamentos denominado "Par Perfeito" e conheceu virtualmente uma mulher que se identificou como "Fabiula". Assim, após dois dias se relacionando virtualmente, a vítima marcou um encontro presencial com "Fabiula", no local acima apontado. Assim, a vítima se dirigiu ao local combinado, onde foi abordada por quatro indivíduos não identificados que, em poder de arma de fogo, a colocaram no banco traseiro de um veículo cor prata, no qual ficou por aproximadamente quatro horas. Enquanto estavam em poder da vítima, restringindo sua liberdade, os agentes não identificados procuravam algum lugar que pudessem levá-la, bem como procuravam por pessoas que pudessem emprestar suas contas bancárias e máquinas de cartão, para que conseguissem auferir o maior lucro financeiro possível. Durante as conversas, os agentes ainda discutiram qual seria a taxa a ser paga para as pessoas que emprestassem as contas.

Após aproximadamente quatro horas, a vítima foi levada para um "cativeiro" localizado na Rua Sebastião Martins, 353-A, onde permaneceu por mais oito horas. Durante esse período, o denunciado ERICK e outros três agentes não identificados, armados, vigiavam e se revezavam no local, sempre ameaçando a vítima com armas de fogo. Enquanto isso, os outros quatro agentes que inicialmente arrebataram a vítima, iam e voltavam ao local do "cativeiro", sempre falando ao telefone com terceiros e utilizando o celular do ofendido para realizar as transferências bancárias.

Assim, enquanto a vítima estava no "cativeiro", os agentes determinaram que fizesse transferências bancárias, quais sejam, uma no valor de R\$ 9.500,00 em favor de ADAURIAN, outra no valor de R\$9.500,79 em favor de FABRÍCIO e duas nos valores de R\$ 2.000,00 e R\$ 5.700,00 ambas em favor de LUCAS.

Já no dia seguinte, por volta das 10h40min, a vítima foi obrigada, mediante ameaça com arma de fogo, a entrar em contato com sua tia Deise Cristiane de Lima e pedir para que ela lhe transferisse a quantia de R\$ 2.000,00, como condição para ser libertado.

Assim, a vítima entrou em contato com sua tia Deise e, após inventar que precisava do dinheiro e informar a conta corrente, Deise realizou o depósito do valor em nome de Ana Cristina da Silva.

Após a realização do depósito feito por Deise, por volta das 11h50min do dia 16 de julho, a vítima foi liberada na via pública, a pé, nas proximidades do local em que foi mantido refém por cerca de oito horas.

Assim, a vítima acionou a polícia e apontou o local exato do seu "cativeiro", qual seja, Rua Sebastião Martins, 353-A. Em poder do endereço do cativeiro, dos extratos bancários do ofendido, bem como através da transferência bancária realizada por Deise, os policiais passaram a investigar o crime.

Durante a investigação, foi possível identificar os denunciados FABRÍCIO, ADAURIAN e LUCAS, que previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos com os demais agentes, emprestaram suas contas para o recebimento dos depósitos bancários, garantindo assim o sucesso da empreitada criminoso.

Assim, a d. Autoridade Policial pediu a decretação da prisão temporária de diversos suspeitos, bem como a expedição de mandados de prisão.

Inicialmente foram cumpridos os mandados de prisão expedidos contra os suspeitos Alex Soares da Silva, Ana Cristina da Silva, FABRÍCIO e LUCAS LIMA.

Ainda no curso da investigação, constatou-se que Ana Cristina da Silva, beneficiária do depósito feito por Deise Cristiane de Lima, não tinha envolvimento com o crime, vez que seu irmão Luiz Fernando da Silva se dirigiu à delegacia de polícia em companhia de Ana Cristina, e informou que ela era deficiente e que fora ele quem movimentou a conta corrente. Disse ainda que recebeu o dinheiro do denunciado ERICK, mas inicialmente não sabia que era proveniente de um sequestro. Luiz Fernando, então, apontou a qualificação e o endereço de ERICK, bem como esclareceu que no dia seguinte ao recebimento do dinheiro, se encontrou com ERICK e este confessou sua participação no crime que ora se apura.

Assim, os policiais realizaram diligências na casa de ERICK e o encontraram, oportunidade em que o denunciado confessou a sua participação no crime, alegando que não participou do momento do arrebatamento da vítima, mas apenas participou da realização das transferências bancárias realizadas durante o período em que a vítima ficou no "cativeiro".

A vítima compareceu no distrito policial e efetuou o reconhecimento pessoal de ERICK, informando que ele foi um dos agentes que ficou vigiando o cativeiro, sendo inclusive quem a acompanhou até o escadão, no momento de sua libertação (auto de reconhecimento pessoal a fls. 11/12 e 86).

Assim, restou demonstrado que os denunciados e outros agentes não identificados, se associaram de forma organizada e armados, para o fim de cometer o crime de extorsão, sendo que ERICK foi um dos responsáveis por cuidar do cativeiro, enquanto FABRICIO, AUDARIAN e LUCAS foram responsáveis por receberem os valores transferidos das contas da vítima, sendo assim fundamentais para a empreitada criminosa. Em decisão de fls. 113/118, após manifestação ministerial (fls. 110/111), foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

A denúncia foi recebida em 07 de setembro de 2022 (fls. 241/243), já designando-se de pronto audiência de instrução e julgamento para celeridade do processo.

O feito foi desmembrado com relação a ADAURIAN e a ERICK, ante a ausência de citação do primeiro e o pedido da defesa de ERICK para que fosse observado o prazo para a defesa preliminar (fls. 358). Posteriormente, o feito também foi desmembrado no tocante à ADAURIAN, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 455).

O réu foi citado (fls. 367), foi apresentada resposta à acusação (fls. 397/417) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 430/432).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 451/455).

A Defesa de ERICK, por seu turno, em sede de memoriais, postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, que o acusado não participou do arrebatamento da vítima, tampouco estava armado, mas esteve nem alguns momentos no cativeiro, bem como com a fragilidade do conjunto probatório e com a atipicidade do delito de associação criminosa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 148 do Código Penal, o afastamento da majorante do concurso de agentes do delito de extorsão, a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de regime aberto, bem como o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 456/478).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, pelos documentos de fls. 31/33 e 43/44, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do delito pelo acusado, outrossim, restou comprovada pela prova oral coligida nos autos e pelo auto de reconhecimento de fls. 12.

Em Juízo, o réu ERICK negou a prática dos delitos. Alguns rapazes pediram para olhar a "vítima" por R\$200,00 e depois levar até o "escadão" no final. Não sabia que a pessoa estava sequestrada, não sabia o que era, quando chegou lá no local,

ficou um pouco fora e voltou, falou com o rapaz, “viu que era uma pessoa boa”, aí levou a vítima para ir embora, deu R\$50,00 para ele ir embora. A vítima só estava amarrada, falou que ia “soltá-lo”. Não pediu para a vítima ligar para sua tia. Não conhece a testemunha Luiz Fernando e nem pediu a conta da irmã dele para depositar dinheiro. Nunca teve motocicleta.

Com sua história, ele nada confessou, disse praticamente que “ajudou” a vítima. Incumbia a ele a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita.

A vítima Luan RECONHECEU o acusado ERICK com “99% de certeza” como um dos autores do delito. Disse que estava conversando com uma pessoa, Fabíola, foi à casa dela, por volta de 23h, aguardou, ela mandava esperar e em certo momento a fotografia dela “sumiu do WhatsApp”. Quando ia embora, chegou um carro prata com quatro homens, lhe colocaram dentro do carro, rodaram 5 a 10 minutos, eles pararam em um local que tinha um baile próximo. Ficou no local até cerca de 4 da manhã. Alguém entrou no carro, lhe abraçou e o levaram para um cativeteiro. Ficou com ERICK até cerca de 7h, uma outra pessoa veio e deu a entender que era o dono da residência. Próximo de 9h veio com seu celular para desbloqueio para ações bancárias, por volta de 11h o dono da casa e ERICK lhe coagiram a ligar para sua tia para fazer uma transferência. Liberaram-no cerca de 13h. ERICK ficou como “olheiro” e também lhe libertou. Não viu arma de fogo, mas eles falavam que estavam armados. Ficou uma outra pessoa com ele a partir de 7h. ERICK disse que iriam sair como amigos, e lhe indicou uma escadaria para a Raposo Tavares. ERICK não usava máscara, apenas boné. Quando foi rendido, os quatro estavam sem máscara, mas ERICK não estava dentre os quatro. O que veio com seu celular era um dos que estavam no carro. Não viu ERICK armado. Estava com o rosto coberto, mas os ladrões não. Acha que cerca de cinco pessoas entraram e saíram do cativeteiro. Não recuperou seus bens, só a carteira que estava na rua. O rapaz da Delegacia lhe mandou a fotografia de ERICK. O reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia foi com quatro pessoas. Não viu arma de fogo, mas fizeram-no pegar na arma dentro do carro, era uma arma de fogo. Fizeram empréstimos no Bradesco e transferências pelo NUBANK. Foi ressarcido do prejuízo bancário.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras das vítimas, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino dos crimes da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever legal de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

A testemunha Luiz Fernando da Silva disse que ERICK lhe devia dinheiro, ele pediu uma conta emprestada e emprestou a conta de sua irmã para ele depositar. Depois de uns dias, ele disse que o dinheiro era de Luan, que era de um sequestro. Ele lhe devia R\$2.000,00 pelo conserto de uma motocicleta. Disse que ele "devia tomar cuidado" com o dinheiro porque era de "sequestro". Soube da origem depois de uns dias. Conhece ERICK desde pequeno, da "comunidade", mas só soube desse envolvimento dele com crimes. Ficou com R\$500,00, o resto foi bloqueado.

O Policial Civil João França, reconheceu o réu ERICK em audiência, tendo visto-o na Delegacia de Polícia, e relatou que a vítima lhes contou sobre o crime e fizeram trabalho com os comprovantes de transferência bancária a partir da conta da vítima. Obtiveram mandados de busca e apreensão e prisão. Dentre as pessoas, indicaram ERICK, que teria participado do sequestro. Eles foram identificados pelo rastreio do dinheiro, a vítima reconheceu ERICK apenas. Possuem vários tipos de extorsão, não se recorda bem dos fatos. ERICK teria tomado conta do cativado. Não se recorda de outras ocorrências. Luiz Fernando é irmão da moça deficiente.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial civil Fernando Sydio de Souza Thomé, que acrescentou que o acusado confessou a prática do delito de sequestro informalmente. Chegaram a ERICK porque uma das pessoas a serem presas tinha deficiência mental e um familiar disse que a conta foi indicada para ERICK. Não o conhecia antes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Kauê Guazzelli Gomes.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

O delito de extorsão, majorada pelo concurso de agentes e qualificada pela restrição da liberdade da vítima (CP, art. 158, §§1º e 3º) restou configurado. Ora, no presente caso, a vítima foi mantida por horas no interior de um automóvel e depois em "cativeiro" por horas, ocasiões em que foi constrangida, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, a realizar operações bancárias, visando obter vantagem econômica indevida.

Consoante a jurisprudência do C. STJ, para a consumação desse delito não há necessidade da efetiva obtenção da vantagem econômica, que se trata de mero exaurimento do crime. Nesse sentido, cito:

"Sobre a consumação do crime de extorsão, já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "a teor do disposto no art. 158, do Código Penal, não se exige, para a inteira realização do tipo, a obtenção da vantagem econômica indevida, que, na verdade, configura o exaurimento da ação delituesa, bastando a intenção". (STJ - 6ª Turma - RE 11.128 - RJ - Rel. Costa Leite - DJU 23/09/91, pág. 13090).

"Para a consumação do delito, basta que o agente tenha se utilizado de violência ou de grave ameaça para constranger a vítima, e que seja indevida a vantagem pretendida, ainda que não alcançada" (STJ - 6ª Turma - REsp. 13.460-SP - Rel. Min. Carlos Thibau - DJU 13/04/92, pág. 5010).

"Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Alçada Criminal: "Na extorsão, o crime se consuma com o constrangimento da vítima, com a finalidade de obtenção de indevida vantagem econômica, ou seja, no instante em que ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa". RJDACRIM 2/148 Rel. Juiz Hélio de Freitas.

Restou claramente evidenciado nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima, que o acusado foi coautor do delito, ainda que não tenha participado do seu arrebatamento.

Importante destacar, nesse ponto, que "Se for a própria vítima do sequestro, cuida-se do previsto no artigo 158, §3º (...) como na hipótese de a vítima ter sua liberdade restringida para fins, de por exemplo, mediante o fornecimento da senha, permitir aos criminosos efetuarem diversos saques em caixas eletrônicos ou compras em lojas. A restrição da liberdade é, então, o meio de constrangimento violento/ameaçador utilizado à obtenção do comportamento visado" (SOUZA, Luciano Anderson de. Direito Penal. Volume 3: parte especial. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 108), justamente como ocorreu no caso em tela; inexistindo meios para a pretensa desclassificação para o delito previsto no art. 148 do Código Penal.

Ademais, diversamente do que sustenta a defesa, não há, consoante já decidiu o E. TJSP, "qualquer impedimento em se aplicar a causa de aumento (...) à extorsão qualificada" (TJSP; Apelação Criminal 0006243-13.2014.8.26.0052; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022).

Por fim, no tocante ao crime de associação criminosa, porém, não restou suficientemente comprovado que os acusados se associaram, de maneira estável e organizada, para o fim específico de cometerem crimes.

Consoante já decidiu o E. TJSP, "Como é sabido, o delito previsto no artigo 288 do Código Penal, estabelece que o delito está configurado quando se associarem três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Portanto, o crime em questão

não se tipifica com a ocorrência de concurso eventual de pessoas em atuação transitória e ocasional. Para a caracterização desse tipo penal é necessário o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática dos crimes. Nesse sentido observou Nelson Hungria que: "A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na 'co-participação criminosa', um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime: é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser uma única" (Código Penal e sua interpretação, 8. Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 1353/1354). E, no caso em análise, ao que tudo indica, os acusados estavam agindo em concurso, entretanto, não ficou evidenciado cabalmente o liame subjetivo de caráter estável e permanente entre eles, com prévio ajuste da prática reiterada de crimes" (TJSP; Apelação Criminal 0007848-05.2017.8.26.0079; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021).

Logo, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu somente da imputação prevista no art. 288 do Código Penal, por falta de provas suficientes para a sua condenação.

Inafastável, assim, a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos art. 158, §1º e § 3º, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base no art. 68 do Código Penal.

O acusado ERICK é primário (fls. 342/343).

Assim, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em seis anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para o crime de extorsão qualificada, com valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pelas causas de aumento da extorsão - concurso de agentes e também de uso de arma de fogo - descrita a arma pela vítima, que foi obrigada a tocar na arma de fogo - tendo em vista serem ambas as causas previstas na lei, exaspero a pena em 1/2, totalizando nove anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Em face da ausência de outras causas de oscilação, torno tal pena definitiva, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal, em virtude da falta de comprovação de boa situação econômica por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu ERICK SILVA LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 158, §1º e § 3º, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de nove anos de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 15 dias multa, com unidade no mínimo legal e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu ERICK SILVA LIMA da imputação de prática do delito previsto no art. 288 do Código Penal, por falta de provas suficientes para a condenação deles. O acusado não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, pelas penas aplicadas e tendo em vista a gravidade de suas condutas e periculosidades, demonstradas no curso dos crimes por eles praticados, com desrespeito ao patrimônio e vida alheios.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime

cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'"(TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se, neste ponto, precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Deixo de fixar valor para reparação dos danos sofridos pela vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, porque a vítima disse que foi integralmente ressarcida pelos bancos.

Por fim, INDEFIRO o pleito de fls. 416 (item 'c') e 478 (item 'j'), vez que não restou comprovado nos autos a real situação financeira do acusado ERICK.

Consoante já decidiu o E. TJSP, "A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira" (TJSP; Apelação Criminal 0000227-92.2017.8.26.0616; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

No mesmo sentido, cito:

CRIMINAL. RESP. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2003).

Embargos de declaração - Alegação de omissão, pois o V. Acórdão não teria apreciado

o pedido da defesa referente à gratuidade da justiça. Alegação de que não há provas de que a Embargante se dedique à atividade criminosa, de forma que fazia jus à aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Omissão verificada em relação ao pleito de gratuidade da justiça - Indeferimento de rigor - Nem mesmo o beneficiário da justiça gratuita é isento de referido pagamento. Ainda que cabível eventual isenção, ela somente poderia ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real situação financeira do condenado, já que poderá haver alteração de sua situação econômica posteriormente à data da sua condenação. Alegação de omissão em relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - Não verificada - Caráter meramente infringente (...) Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000736-66.2015.8.26.0010; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).

No tocante ao pedido de fls. 477 (item 'i'), ressalto que tal pleito deverá ser feito ao diretor do estabelecimento penitenciário onde o réu está custodiado. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.
P. R. I. C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA